

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 및 시정요구, 통보

제 목 [나-4] ☒ 사업부지 용지보상 업무 처리 부적정

소 관 부 서 ◎소 ▽부

조 치 부 서 ◎소 ▽부

내 용

1. 업무 개요

■처 ▽부는 20##. #. #. 제#차 전력수급기본계획(♡소 · ◆소 · ◎소 반영)에 따라 ◎소 예정구역 내 편입되는 토지 등의 사업부지 적기 확보를 위하여, 용지보상 업무를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 “토지보상법”이라 한다)」에서 정하는 보상전문기관인 ▽과 20##. #. #. 「신규양수(♡소 · ◆소 · ◎소) 용지보상업무 위·수탁 협약서」를 체결하였다.

그리고 ◎소 ▽부는 20##. #. #. “♡소 예정구역 지정고시”에 따라 보상수탁기관인 ▽과 함께 20##. #. #. 제1차 ◎소 건설사업 보상계획공고 이후 ◎소 사업부지 용지보상 업무를 추진하고 있다.

2-1. 관계 규정 및 판단기준

[사업시행자의 토지조서 및 물건조서 작성의 적정성]

「토지보상법」에 따르면 사업시행자는 공익사업의 수행을 위하여 사업인정 전에 협의에 의한 토지 등의 취득 또는 사용이 필요할 때에는 토지조서와 물건조서를 작성하여 서명 또는 날인을 하고 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날

인을 받아야 한다.

이는 수용 또는 사용할 토지 및 물건의 내용을 확정하는 절차로서 이 토지 및 물건조서에 의하여 토지수용위원회의 심리 및 재결 등의 절차를 용이하게 하고 당사자 간 분쟁을 사전에 방지하기 위한 절차이다.

따라서 토지조서 및 물건조서의 작성은 보상대상 물건을 확정하여 보상의 범위를 결정하는 단계로서 보상에서 가장 중요한 단계의 하나이므로 사업시행자는 「토지보상법」에서 정한 절차를 완전하게 이행하여야 한다.

또한 같은 법에 따라 사업시행자는 ‘토지조서 및 물건조서의 기재사항에 관한 조사’의 업무를 보상전문기관에 위탁할 수 있다고 되어 있다.

따라서 보상업무 수탁기관인 ㉔은 향후 절차상 하자 등 당사자 간 분쟁을 사전에 방지하기 위해서는 법률에서 정한 절차에 따라 보상계획 열람·공고 전 작성하여 소유자와 관계인의 서명 또는 날인받아 비치하여야만 한다.

3-1. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㉔소에서는 사업 예정부지에 편입되는 토지 등에 대한 보상 시 「토지보상법」에서 규정된 토지조서 및 물건조서에 대하여 사업시행자 및 소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받아야 함에도 불구하고, 지장물 등 조사 시 기본적인 관계인의 서명과 같은 관련 법적 사항을 준수하지 않았다.

관계기관, 부서 의견 및 검토결과 ㉔소와 보상업무 수탁기관인 ㉔에서는 토지조서 및 물건조서는 전산프로그램에서 즉시 출력 가능하다고 주장하고 있다.

그러나 「토지보상법」에서 규정하고 있는 바와 같이, 향후 절차상 하자 등 당사자

간 분쟁을 사전에 방지하기 위해서는 법률에서 정한 절차에 따라 보상계획 열람·공고 전에 작성하여 소유자와 관계인의 서명 또는 날인받아 비치함이 관련 법령에 부합한다.

조치할 사항 ㉠소장은

- ① 「토지보상법」에서 규정하고 있는 토지조서 및 물건조서의 작성 의무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② 「토지보상법」에서 정한 절차에 따라, 토지조서와 물건조서 작성 시 서명 또는 날인을 하고, 토지소유자와 관계인의 서명 또는 날인을 받는 등의 법적 절차를 준수하시기 바랍니다.(시정)

[예정지구 내 편입되는 토지 보상 시 금액 산정 적정성]

2-2. 관계 규정 및 판단기준

「전원개발촉진법」에 따르면 전원개발사업 예정구역의 지정·고시가 있을 때에는 그 구역의 토지소유자는 실시계획의 승인 전이라도 전원개발사업자에게 토지 등의 매수를 청구할 수 있고, 전원개발사업자는 전원개발사업에 필요한 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있으며, 토지 등의 수용 또는 사용에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「토지보상법」을 준용한다고 명시되어 있다.

또한 「토지보상법」에 따르면 토지에 대한 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적인 상황을 고려하여 산정하되, 일시적인 이용상황과 토지소유자나 관계인이 갖는 주관적인 가치 및 특별한 용

도에 사용할 것을 전제로 한 경우 고려하지 아니한다고 명시되어 있다.

그리고 토지조서에는 토지의 소재지·지번·지목·전체면적 및 편입면적과 현실적인 이용상황 등이 포함되어야 한다고 명시되어 있다.

따라서 전원개발 사업 시행자인 ㉠회사는 전원개발 사업 예정지인 사업구역 내에서 토지 등의 소유자로부터 매수 청구를 받은 경우에는 「토지보상법」에 따라야 하며, 토지 등의 용지 보상을 시행할 경우 반드시 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적인 상황을 고려하여 적법하게 보상을 시행하여야만 한다.

3-2. 감사결과 확인된 문제

그러나 보상업무 수탁기관인 ㉡원에서는 ㉢소 예정 부지에 편입되는 토지에 대한 보상을 추진하기 위하여 「전원개발촉진법」에 따라 20##년 매수청구 #차(20##. #. #.~20##. #. ##.), 20##년 매수청구 #차(20##. #. #.~20##. #. #.) 및 20##년 매수청구 #차(20##. #. #.~20##. #. #.)에 따라 사업부지내 토지 보상을 시행하였는데, 「토지보상법」에 따른 토지의 보상액은 가격시점에서의 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적인 상황을 고려하여 산정 하여야 함에도 이를 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

㉢소에서 감사자료로 제출한 보상관리대장에 따르면 공부상 지목과 현황 지목 전체가 모두 동일한 것으로 확인되었다.

그리고 경기도 ㉣시 ㉤면 ㉥리 산###-#의 경우, 공부상 지목과 현황지목을 모두 임야로 판단하여 사업 편입 면적 #㎡ 전체가 임야로 감정평가되어 20##. #. #. 보상금 #원이 토지소유자에게 지급되었는데 ㉥리 산###-#의 현실적인

이용상황 및 일반적인 이용방법에 의한 객관적 상황을 살펴보면, 전체 편입 면적 #㎡ 중 #㎡(추후 현장 측량에 의한 정확한 면적 산출 필요) 해당 부분은 하천이기에 임야가 아닌 하천의 가격으로 보상되어야 함에도, 전체 편입 면적 #㎡가 임야로 보상되어 약 #원이 과다 보상되는 결과를 초래하였다.

이에 감사일 현재까지 매수 청구된 토지 보상 현황 전체를 확인한 결과, 경기도 □시 □면 □리 산###-# 등 #건에 대하여 이용 현황 측량 후 재 감정 평가 등의 조치가 필요하다.

관계기관 의견 및 검토결과 보상업무 수탁기관인 □에서는 사업부지내 #건의 토지 보상시 공부상 지목과 현황지목이 동일하게 보상된 것에 대하여 □리 ###-# 등 #건의 경우 현황 미반영으로 보상금이 과다 산정된 것으로 인정하였으나, □리 ### 등 #건의 경우 측량 후 재평가가 필요하다는 의견이며, 도평리 ###-# 등 #건의 경우 측량 및 과다보상 산정에 대하여 불수용 의견을 제시하였다.

그러나 ① □리 ###-#(보상금 초과 추정 지급: 도로 #㎡ / #원)의 경우, □에서는 대지 내 통행 제한 시 □리 ###-#으로 우회가 가능하므로 사도로 보기 어렵다고 하나, ###-#의 경우 현황상 도로로 이용하기가 불가능한 상태이며 감정 평가법인 또한 □으로부터 제시받은 현실이용상황(대지)으로만 평가하였다고 소명하고 있고, ② □리 ###(보상금 초과 추정 지급: 도로: #㎡ / #원) 및 □리 ###(보상금 초과 추정 지급: 도로: #㎡ / #원)의 경우 소유자가 캠핑장 등 이용목적으로 통행제한 등 재산권 행사가 가능하다고 주장하나, 해당 도로 이후에도 별도의 주거용 건축물이 있어 통행제한 등을 할 수 없어 재산권 행사를 할 수

없으며 감정평가법인 또한 ㉔으로부터 제시받은 현실이용상황(전, 답)으로만 평가하였다고 소명하고 있고, ③ 사리 ###-#(보상금 초과 추정 지급: 도로: #㎡ / #원)의 경우 소유자가 통행 제한 시 사리 ###-#로 우회 가능하므로 사도로 보기 어렵다고 하나, ###-#의 경우 현황상 도로로 이용하기가 불가능한 상태이며 감정평가법인 또한 ㉔으로부터 제시받은 현실이용상황(답)으로만 평가하였다고 소명하고 있고, ④ 사리 산###-#(보상금 초과 추정 지급: 도로: #㎡ / #원)의 경우 아스팔트 포장도로는 공도에 해당하여 인근의 표준적인 이용상황으로 보상하였다고 하나, 산 ###-#의 포장도로는 인근마을로 통행하는 포장도로이며 감정평가법인 또한 ㉔으로부터 제시받은 현실이용상황(임)으로만 평가하였다고 소명하고 있다.

추가로 정확한 과다 보상금액 산정을 위하여는 추후 측량을 통한 토지의 이용 현황 면적 산출 및 재평가를 시행하여 정확한 보상금액 재산정이 필요하다.

조치할 사항 ㊸소장은 ㊸소 사업부지의 토지 보상과 관련하여 「토지보상법」에 따른 현실적인 이용상황과 일반적인 이용방법에 의한 객관적인 상황을 고려해서 적법한 보상이 될 수 있도록 ㄴ시 ㄴ면 사리 ###-# 등 #건의 경우 제#의 공인된 기관에 토지 이용 현황 측량 및 재감정평가를 시행하시어 과다 산정된 토지 보상비를 산정한 후, ㊸소 보상업무 수탁기관인 ㉔에 후속조치(과다 지급된 보상비의 손실 보전 등)를 청구하시기 바랍니다.(통보)

[예정지구 내 편입되는 공작물(석축 등) 보상금액 산정 적정성]

2-3. 관계 규정 및 판단기준

「토지보상법 시행규칙」에 따르면, 공작물등의 가치가 보상이 되는 다른 토지 등의 가치에 충분히 반영되어 토지 등의 가격이 증가한 경우에는 별도로 평가하여서는 안된다고 되어 있다.

따라서 석축이나 제방, 옹벽 등과 같이 공작물로서 토지 등이 그것에 의하여 보호되어 있는 경우, 당해 토지가 현재 용도를 다하기 위해서는 석축, 제방, 옹벽 등이 필수적이고, 해당 공작물로 인하여 토지의 가치가 상승한 만큼 그 부분을 고려하여 토지의 가치가 보상될 경우에는 별도로 석축, 제방, 옹벽에 대한 보상을 한다는 것은 이중보상이 되므로 보상 대상에서 제외하는 것이 타당하다.

3-3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㉡소 보상업무 수탁기관인 ㉢에서는 사업부지내 토지 등의 소유자로부터 매수청구에 따른 보상 시 「토지보상법」에 따라 토지 등이 석축, 제방, 옹벽 등에 의하여 보호되고 토지 등의 가치에 충분히 반영되어 토지 등의 가격이 증가한 경우에는 별도의 물건으로 보상을 하지 않아야 됨에도 불구하고, 경기도 ㉣시 ㉤면 ㉥리 ###-#의 자연석 # 공작물 등 보상 건의 경우, 개별지장물 조사서상의 내용(파일 명칭: 경계면 등) 및 사진에서도 보상 대상 물건은 자연석이 아닌 경계면으로 확인됨에도 보상 시에는 자연석으로 명칭을 임의 변경하여 해당 토지의 보상과는 별도의 자연석 물건으로 #원 개별 보상하여 해당 토지 및 석축이 이중(과다) 보상되는 결과가 초래되었다.

또한 ㉤면 ㉥리 ###-#의 토지 및 축대의 경우, 당해 필지가 비교표준지여서 화체 상태의 토지 단가이고, #차 감정평가서에서도 토지가격의 산출근거인

개별요인들이 모두 #으로서 감가하지 않았음에도 불구하고, 日면 시리 ###-#의 보상금 지급은 하천 축대 #, #의 지장물 보상금 #원과 토지보상금 #원이 각각 중복 보상되어 지급된 것으로 확인되었다.

이에 감사일 현재까지 매수 청구된 공작물 보상 현황을 추가로 확인한 결과, ㉔소 사업부지내 토지상에 위치한 공작물의 보상을 추진하면서 석축, 제방, 옹벽 등을 조경석, 자연석 등으로 명칭을 임의 변경하여 보상 대상에 반영후 보상함에 따라 도평리 ###-# 지장물(공작물/자연석) 등 #건의 보상금액 #원이 과다 산정된 결과가 초래되었다.

관계기관 의견 및 검토결과 보상업무 수탁기관인 ㉔에서는 아 석축, 제방, 옹벽 등이 자연석, 조경석 등의 공작물로 명칭을 변경하여 별도 물건으로 보상한 것에 대하여 해당 필지의 토지 보상 시에 석축 및 제방 등이 화체되지 않았으며, 매년 유지보수 비용의 발생 및 수선 진행, 토사 유출 방지 등의 사유로 토지와 구분 평가되었다고 주장하고 있다.

그러나 이는 당해 토지가 석축 등에 의하여 보호되어 있는 경우, 토지의 가치가 상승한 만큼 그 부분을 반영하여 토지의 가치가 보상됨에도 불구하고 석축 등을 별도로 토지와 구분 평가 및 보상한다는 것은 이중 보상이 되는 것인데, 日면 시리 ###-#의 감정평가서를 살펴보면, 토지 평가항목인 개별요인에서 획지조건 #은 정상적인 토지로 평가(석축 등 반영)한 것이고, 개별요인의 타 조건 의견에 석축을 별도 보상했으므로 토지의 개별요인을 감가한다는 추가적인 의견이 없음에도 별도의 자연석 #원을 이중 보상한 것은 타당하다고 볼수 없다.

조치할 사항 ㉠소장은 ㉠소 사업부지의 토지 보상과 관련하여 석축, 제방, 옹벽 등의 공작물이 당해 토지에 화체되어 있으므로 별도 물건으로 보상을 하지 않아야 함에도, 해당 공작물을 자연석 및 조경석 등 별도 물건으로 추가 지급한 보상비 #원에 대하여 ㉠소 보상업무 수탁기관인 ㉡에 후속조치(과다 지급된 보상비의 손실 보전 등)를 청구하시기 바랍니다.(통보)